



ESTADO DO ACRE

PROCESSO PGE.NET N. 2024.02.113867

PROCESSO SEI-AC N. 0014.008953.00176/2024-31

ÓRGÃO CONSULENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTE - SEE

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DIRETA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

ART. 74, III, DA LEI N.º 14.133/2021 – Contratação de Empresa Especializada em desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores e coordenadores, que tem como base a metodologia indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem.

DESPACHO EM DILIGÊNCIA

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte - SEE, por meio OFÍCIO N° 8028/2024/SEE, para análise e emissão de parecer acerca da legalidade do procedimento de contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação, com vistas à contratação de empresa especializada na prestação de serviços voltado ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores e coordenadores, que tem como base a metodologia indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem, no valor de **R\$ 8.549.875,12** (oito milhões, quinhentos e quarenta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e doze centavos), de acordo com o disposto no **art. 74, inciso III, da Lei**



ESTADO DO ACRE

Federal nº 14.133/2021.

A assessoria jurídica da consulente manifestou-se por meio do **Parecer n. 658/2024/SEE - DILIC/SEE - DEAJ** (SEI 0012288284), opinando pela possibilidade jurídica de dispensa de licitação, por inexigibilidade, nos termos do art. 74, inciso III, alíneas “c” e “f”, da Lei n. 14.133/2021, desde que observadas as recomendações nele assinaladas, recomendando, ao final, o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral do Estado do Acre para análise e emissão de parecer conclusivo.

No caso em análise, inicialmente destaca-se a existência de Documento de Oficialização da Demanda (SEI n. 0011169207), Estudo Técnico Preliminar (SEI n. 0011214698), Análise de Risco (SEI n. 0011442684), Atestados de Capacidade Técnica (SEI n. 0011443033, 0011443045 e 0011443054), Termo de Autorização (SEI n. 0011444739), Termo de Referência (SEI n. 0011460761 e 0012381409), Justificativa (SEI 0012071261), Minuta do Contrato (SEI 0012062743 e 0012381410), Declaração de Adequação Orçamentária (SEI n. 0012050022), Declaração de Exclusividade do Fornecedor (SEI n. 0012233670), Parecer da Assessoria Jurídica do Órgão Consulente (SEI 0012288284) e Consulta ao Portal da Transparência (SEI 0012386314).

A **justificativa da contratação** ora pretendida, faz-se presente no Termo de Referência (SEI n. 0012381409).

Veja-se:

O processo em epígrafe está intrinsecamente ligado à sólida aderência à legislação educacional brasileira, refletindo compromisso com a qualidade e conformidade legal.

Destacamos alguns dos pilares fundamentais:

Conformidade com Legislação Educacional

Concebido em estrita observância à legislação educacional vigente. Desde a Lei nº 14.113 de 2020, que regula o FUNDEB, até a conformidade com a Base



ESTADO DO ACRE

Nacional Comum Curricular (BNCC), cada elemento do projeto é meticulosamente desenhado para atender e superar as expectativas legais.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996)

Alinhado com as diretrizes estabelecidas por esta lei, que define os níveis e etapas da educação, organização curricular e formação de professores. O objetivo é contribuir efetivamente para o desenvolvimento integral dos estudantes, conforme preconiza a LDB.

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

Incorpora plenamente a BNCC, assegurando que cada aluno desenvolva as competências e habilidades essenciais ao longo da educação básica. Acreditamos que a educação vai além dos conteúdos, envolvendo a formação integral dos estudantes.

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990)

O respeito aos direitos e deveres das crianças e adolescentes é uma prioridade do nosso programa. Todas as nossas atividades são desenhadas com base nas disposições do ECA, garantindo a promoção da proteção e dos direitos desses jovens.

Leis Trabalhistas e Previdenciárias.

A ética e a legalidade também se estendem às leis trabalhistas e previdenciárias. Em especial, quando se trata de estágios e outras formas de envolvimento dos participantes, cada aspecto é cuidadosamente planejado para garantir o cumprimento de todas as normativas aplicáveis.

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº. 9.394/96)

“A Educação Física, (...), é componente curricular da Educação Básica” (Art.26, § 3º). Em 2001, na tentativa de garantir a presença da Educação Física em toda a Educação Básica, foi acrescentado o termo “obrigatório” a esse texto. Portanto, a Educação Física é componente curricular obrigatório da



ESTADO DO ACRE

Educação Básica, que compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.

Esta ação concretiza alguns dos preceitos constitucionais e metas do Plano Decenal de Esporte e Lazer do país, pois torna tangível o desenvolvimento da integralidade humana, como prevê a Convenção dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em 20 de novembro de 1989 e pela Lei Pelé (1998). Assim, pode-se verificar a necessidade de uma concepção didático-metodológica para ser desenvolvida na educação básica que respeite os alunos em seu desenvolvimento, e que mapeie os aspectos cognitivos, sociais, afetivos e motores de forma integrada, inclusive identificando habilidades esportivas para formação de atletas, buscando ampliar o olhar crítico dos estudantes para as relações sociais da sociedade em que está inserida, partindo da compreensão do seu mundo.

Estudos têm indicado que diretores, pais e professores polivalentes reconhecem o significado e a importância da Educação Física neste segmento escolar, embora nem sempre o discurso corresponda à prática. O desenvolvimento do ser humano se dá a partir da integração entre a motricidade, a emoção e o pensamento.

A infância é caracterizada por concentrar as aquisições fundamentais para o restante do desenvolvimento humano, pois é nessa etapa da vida que o indivíduo forma a base motora para a realização de movimentos mais complexos futuramente. Neste momento é importante que a criança tenha um bom acompanhamento no seu desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial.

O desenvolvimento físico envolve as mudanças que ocorrem no corpo, no cérebro, na capacidade sensorial e nas habilidades motoras. O desenvolvimento cognitivo refere-se às mudanças que ocorrem na capacidade mental, como a aprendizagem, a memória, o raciocínio, o pensamento e a linguagem. O desenvolvimento psicossocial está relacionado com a capacidade para interagir com o meio através das relações sociais, que



ESTADO DO ACRE

proporciona a formação da personalidade e a aquisição de características próprias.

Nesse sentido, o monitoramento do desenvolvimento de capacidades físicas e psicossociais dos alunos matriculados na rede ensino médio de tempo integral da rede pública no Estado tem um papel muito importante como facilitador das aprendizagens, estimulando o desenvolvimento da criança e do adolescente através do trabalho em torno de desafios, fazendo com que ele explore, crie e desenvolva sua habilidade com o objetivo de expandir seu potencial. Deste modo, proporciona um meio para que a aprendizagem possa ocorrer, colaborando para a formação do indivíduo em cada fase de seu desenvolvimento.

O monitoramento visa estruturar o ambiente adequado para as crianças, adolescentes e jovens do estado, oferecendo experiências que resultam no aperfeiçoamento do aluno, desenvolvendo suas habilidades motoras e sua socialização, sendo assim possível trabalhar o corpo harmoniosamente nos seus aspectos físico, cognitivo e psicossocial.

Ademais, o esporte, reconhecido como fenômeno sociocultural por meio do artigo 217 da Constituição Federal, atribui ao Estado e, portanto, às políticas públicas, o fomento de práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um e que o Poder Público destinará recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento (art. 217, II, caput, da CF/88).

No que concerne à **razão da escolha da contratada** (SEI 0012071261), tem-se o seguinte:

Escolha do Fornecedor

O fornecedor selecionado para a prestação desses serviços deve ser uma empresa que detém notória especialização, evidenciada por sua experiência comprovada em projetos similares ([0011443033](#), [0011443045](#), [0011443054](#)), alinhados à metodologia exigida para alcançar os resultados pretendidos. A necessidade de se contratar uma empresa com notória especialização justifica-



ESTADO DO ACRE

se pela especificidade e complexidade do objeto, que requer uma abordagem multidisciplinar e integrada, voltada para o atendimento das demandas educacionais dos alunos de escolas de tempo integral.

Conforme detalhado no Estudo Técnico Preliminar da Contratação ([0011214698](#)), foram consideradas várias alternativas de mercado, e concluiu-se que a terceirização dos serviços, com a contratação de uma empresa especializada e com capacidade técnica comprovada, seria a mais eficiente e vantajosa para a administração pública. As opções de realizar os serviços internamente ou por meio de outras modalidades de contratação foram descartadas devido às limitações técnicas e operacionais, além de não garantirem o mesmo nível de eficácia (com se observa no anexo de Divulgação projeto DNA do Esportes no Brasil SEI nº [0011460188](#)) e eficiência ([0011460676](#), [0011460645](#)) com comprovação através do Anexo Currículo Lattes ([0011460248](#)), e Parecer Consubstanciado - Pesquisas ([0011460500](#))

Justificativa do Preço

O preço proposto para a contratação foi fundamentado em pesquisa de mercado, levando em consideração os valores praticados e comprovados em contratações anteriores ([0011460450](#)) realizados em outros estados e em análises comparativas de custos ([0011214998](#), [0011215008](#), [0011215034](#)). Consoante se extrai da análise do ETP e Termo de Referência 203 ([0011460761](#)), há demonstração de que os valores estimados são compatíveis com o escopo e a complexidade dos serviços a serem prestados, além de refletirem a qualidade e a especialização exigidas conforme

O processo de orçamentação envolveu a análise detalhada dos custos de todas as etapas do serviço, incluindo a avaliação diagnóstica e vocacional dos educandos, a capacitação dos professores e coordenadores, e a logística necessária para a execução do projeto. O valor total foi consolidado com base em parâmetros técnicos rigorosos, garantindo a economicidade e a adequação ao orçamento disponível para o projeto.



ESTADO DO ACRE

III. CONCLUSÃO

A escolha do fornecedor e o preço proposto estão devidamente justificados pela necessidade de garantir a qualidade, eficiência e eficácia dos serviços a serem contratados de acordo com as análises e levantamentos indicados no processo através da análise de riscos ([0011442684](#)), ETP e TR.

Ante ao exposto, a inexigibilidade de licitação se apresenta como a solução mais adequada para atender às demandas específicas do projeto, sendo a melhor opção tanto sob o ponto de vista técnico quanto econômico.

Ressalte-se que a decisão está fundamentada em análise criteriosa e alinhada às diretrizes estabelecidas pela legislação vigente, em especial a Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Estadual nº 11.363/2023, que regulamenta as contratações no âmbito do Estado do Acre.

Na hipótese dos autos, a Administração pretende realizar a contratação direta com fulcro no art. 74, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece:

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:

[...]

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

[...]

§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica.



ESTADO DO ACRE

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XIX - notória especialização: qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato;

A escolha do consultor baseia-se na inviabilidade de competição, conforme preceitua os dispositivos acima, uma vez que o serviço selecionado seria o único a atender a necessidade pública evidenciada. No caso em análise, entendo que tal nexo de causalidade não está bem delineado.

Explica-se:

Primeiramente, em análise ao Estudo Técnico Preliminar (SEI 0011214698) e ao Termo de Referência (SEI 0011460761), verifica-se que **não resta suficientemente esclarecida e delineada a necessidade da contratação**, qual seja, a finalidade pública pretendida.

Tanto o ETP quanto o TR narram a relevante qualidade dos serviços a serem contratados, bem como da comprovada capacidade técnica da pretensa contratada, contudo, não trazem dados que demonstrem a efetiva aplicabilidade dos serviços a serem prestados às necessidades reais dos alunos do ensino médico da rede pública estadual.

Não constam dos autos quaisquer levantamento de dados, pesquisas de campo ou diligências realizadas pela SEE que demonstrem a necessidade da avaliação diagnóstica e vocacional como uma demanda a ser suprida no dia a dia dos alunos alvo da contratação.

Diversamente, verifica-se demasiada abstratividade na descrição do objeto da contratação, bem como da necessidade/finalidade pública pretendida,



ESTADO DO ACRE

demandando-se, portanto, maior concretude por parte da consulente quanto ao objeto e a finalidade pública da contratação, corroborados por dados quantitativos, resultantes de pesquisas junto aos alunos do ensino médio da Rede Pública do Estado do Acre que justifiquem a necessidade concreta do investimento.

Não se pode deixar de considerar o elevado custo dos serviços pretendidos, **R\$ 8.549.875,12** (oito milhões, quinhentos e quarenta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e doze centavos), o que certamente demanda de uma instrução processual robusta e suficientemente apta a justificar a contratação.

Não obstante, verifica-se do item 6 do Estudo Técnico Preliminar (SEI 0011214698) uma variedade de serviços a serem prestados, os quais, em sua maioria, possuem finalidades e objetivos diversos entre si, o que favorece a obscuridade quanto ao objeto da contratação.

A título exemplificativo, tem-se a proposta de cursos para capacitação e formação dos professores, inclusive com um curso de Pós-Graduação, atrelada a cursos preparatórios para pré-vestibular e ENEM, aquisição de materiais esportivos, palestras com atletas e artistas convidados, além da contratação de uma equipe multidisciplinar.

De modo que se faz necessário esclarecer de forma delimitada o objeto da contratação, assim como comprovar a necessidade de cada serviço individualmente considerado e se há, de fato, real necessidade da contratação conjunta de cada serviço incorporado na contratação.

Além disso, em análise à Justificativa da Escolha do Fornecedor (SEI 0012071261), não resta esclarecido de forma suficiente a empresa **IDECACE** possui a melhor aptidão para satisfazer a finalidade pública, em detrimento das demais existentes no mercado que teriam o condão de atender o interesse público almejado em sua integralidade.

Por fim, verifica-se, ainda, a ausência de Mapa Comparativo de Preços que comprove que o valor da contratação corresponde ao valor global de mercado, assim



ESTADO DO ACRE

como não consta a análise quanto ao valor dos serviços pretendidos se contratados de forma isolada com fornecedores diversos.

Isto posto, com a finalidade de atender suficientemente o critério da Justificativa, de modo que não restem quaisquer óbices ou impedimentos legais à contratação, **REQUER-SE** que o órgão consulente indique, de forma precisa e suficientemente fundamentada:

- (a) A necessidade/finalidade pública que pretende ser sanada com a contratação, com indicação da efetiva aplicabilidade dos serviços a serem prestados às necessidades reais dos alunos do ensino médico da rede pública estadual;
- (b) O objeto delimitado da contratação;
- (c) A razão pela qual a empresa **IDECACE** é a única capaz de satisfazer o interesse público latente;
- (d) Comprovar a necessidade de cada serviço individualmente considerado e se há, de fato, a real necessidade da contratação conjunta de cada serviço incorporado na contratação;
- (E) Confecção de Mapa Comparativo de Preços que comprove que o valor da contratação corresponde ao valor global de mercado, assim como não consta a análise quanto ao valor dos serviços pretendidos se contratados de forma isolada com fornecedores diversos.

Ante o exposto, **converto o feito em diligência**, a teor do disposto no art. 12, § 2º, da Resolução PGE n.º 39/2020, a fim de que o órgão de origem realize os esclarecimentos necessários e instrua os autos com todas as informações e elementos essenciais à análise conclusiva do presente caso, nos moldes do artigo 2º do Decreto Estadual nº 2.771/2015.

Após o saneamento das inconsistências acima detectadas, o processo



ESTADO DO ACRE

deve ser submetido ao crivo da análise jurídica conclusiva desta Procuradoria-Geral do Estado.

Rio Branco-AC, 11 de setembro de 2024.

Luciano Fleming Leitão

Procurador do Estado do Acre

Chefe da Procuradoria Administrativa em Substituição